# Procédures collectives OHADA

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-03

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

**À propos de ce cours**

Approfondissement de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif : cessation des paiements, règlement préventif, redressement judiciaire, liquidation des biens, sort des créanciers et des contrats, organes et sanctions — par les mécanismes, sur des entreprises fictives.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

# Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Présentation et objectifs de l'Acte uniforme sur les procédures collectives
• Leçon 2 — Les conditions d'ouverture : la cessation des paiements
• Leçon 3 — Le règlement préventif : procédure et effets
• Leçon 4 — Le redressement judiciaire : déroulement et plan de redressement
• Leçon 5 — La liquidation des biens : réalisation de l'actif et distribution
• Leçon 6 — Le sort des créanciers et des contrats en cours
• Leçon 7 — Les organes de la procédure : juge-commissaire, syndic, contrôleurs
• Leçon 8 — Les sanctions et la responsabilité des dirigeants (aperçu)
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

# Introduction à la matière

Le cours DRO-L2-22 a posé la première pierre : que se passe-t-il, juridiquement, quand une entreprise ne peut plus payer ? Ce cours de Licence 3 reprend la même matière au niveau où elle devient un véritable système : l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. Il ne s'agit plus seulement de constater une difficulté, mais de comprendre comment un droit commun organise, de bout en bout, le sauvetage des entreprises viables et la sortie ordonnée de celles qui ne le sont plus.

Trois idées directrices traversent tout le cours. La première est le traitement collectif : dès l'ouverture, les créanciers cessent d'agir chacun pour soi et sont réunis dans une masse représentée et encadrée. La deuxième est le diagnostic avant la sanction : on ne liquide pas une entreprise qui peut vivre, et l'on ne prolonge pas artificiellement celle qui est condamnée. La troisième est la confiance : fournisseurs, banques et salariés n'accordent du crédit que s'ils savent comment ils seront traités le jour où les choses tournent mal.

La méthode reste celle de toute la filière : l'Acte est cartographié par ses mécanismes, sans qu'aucune de ses dispositions soit détaillée ni reproduite. Tous les dossiers sont des entreprises fictives, désignées par des noms inventés ; les seuls chiffres du cours sont leurs montants d'exercice, et chaque distribution suit une règle d'école écrite dans l'énoncé — jamais présentée comme l'ordre fixé par les textes. Pour un dossier

réel, seuls comptent l'Acte uniforme en vigueur et l'avis d'un professionnel du droit.

## Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Présenter l'Acte uniforme des procédures collectives par ses objectifs et sa logique d'ensemble.
- Caractériser la cessation des paiements par le test de liquidité comparant passif exigible et actif disponible.
- Expliquer le règlement préventif comme le traitement négocié d'une difficulté qui n'est pas encore une cessation des paiements.
- Décrire le déroulement du redressement judiciaire et la construction d'un plan de redressement crédible.
- Réaliser, sur un dossier fictif, la liquidation des biens : réalisation de l'actif puis distribution sous une règle énoncée.
- Analyser le sort des créanciers (déclaration, vérification, arrêt des poursuites) et celui des contrats en cours.
- Identifier les organes de la procédure — juge-commissaire, syndic, contrôleurs — par leurs fonctions.
- Classer, en aperçu, les sanctions et responsabilités qui pèsent sur les dirigeants défaillants.

## Leçon 1 — Présentation et objectifs de l'Acte uniforme sur les procédures collectives

L'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif est le texte de l'OHADA qui gouverne le sort des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA. Comme tous les Actes uniformes, il s'applique de la même manière dans les États parties et se substitue aux droits nationaux contraires : un commerçant de Bamako et un commerçant d'une autre capitale de l'espace relèvent des mêmes mécanismes. Son nom complet dit déjà son objet : organiser des procédures qui sont collectives, et dont la finalité est l'apurement du passif — le règlement ordonné de l'ensemble des dettes.

La philosophie du texte repose sur un équilibre que le cours DRO-L2-22 avait annoncé. D'un côté, sauver ce qui peut l'être : une entreprise en difficulté conserve souvent une valeur — un outil de production, un savoir-faire, des emplois, des relations commerciales — qu'une vente précipitée détruirait. De l'autre, traiter les créanciers ensemble et à égalité de principe : sans procédure collective, le créancier le plus rapide ou le plus puissant se servirait le premier et il ne resterait rien aux autres. L'Acte choisit donc la voie du droit commun : une procédure ouverte par une juridiction, dirigée par des organes identifiés, où chacun déclarera sa créance et sera traité selon des règles communes.

L'architecture générale comporte trois voies, que ce cours étudie dans l'ordre. Le règlement préventif intervient tôt, pour une entreprise en difficulté sérieuse qui n'est pas encore en cessation des paiements : c'est la voie de la négociation encadrée. Le

redressement judiciaire s'ouvre lorsque la cessation des paiements est constatée mais que l'entreprise paraît redressable : c'est la voie du plan. La liquidation des biens, enfin, organise la fin de l'entreprise non redressable : réalisation de l'actif, distribution entre les créanciers, puis extinction. Tout le talent du juriste d'entreprise consiste à diagnostiquer juste — ni trop tôt, ni trop tard — et à choisir la voie adaptée.

**L'essentiel**
Un seul texte pour tout l'espace OHADA, trois voies graduées selon la gravité : prévenir (règlement préventif), redresser (redressement judiciaire), ou liquider (liquidation des biens). Le fil conducteur : traiter les créanciers collectivement et sauver la valeur qui peut l'être.

## Exemple — Cartographie d'école de l'Acte uniforme, par mécanismes

```
CARTOGRAPHIE D'ÉCOLE — L'ACTE LU PAR SES MÉCANISMES
(texte officiel : ohada.org / Journal officiel de l'OHADA)

Question de départ ..... l'entreprise peut-elle encore payer ?

Voie 1 — RÈGLEMENT PRÉVENTIF
difficulté sérieuse, pas de cessation des paiements
levier : un accord négocié (concordat préventif)

Voie 2 — REDRESSEMENT JUDICIAIRE
cessation des paiements constatée, entreprise redressable
levier : un plan (continuation ou cession)

Voie 3 — LIQUIDATION DES BIENS
cessation des paiements, redressement impossible
levier : vendre l'actif, distribuer, éteindre

Mécanismes communs aux trois voies :
- traitement collectif des créanciers (la « masse »)
- des organes identifiés (leçon 7)
- des sanctions en arrière-plan (leçon 8)
```

## À retenir

- « Collective » signifie que les créanciers sont traités ensemble, dans une procédure commune, et non chacun pour soi.
- « Apurement du passif » : régler l'ensemble des dettes selon des règles communes — pas nécessairement les payer toutes en entier.
- La gradation prévenir / redresser / liquider suit la profondeur de la difficulté : le diagnostic commande la voie.

## Exercice

Trois entreprises fictives : (A) « Voyages Horizon » connaît une saison catastrophique mais paie encore toutes ses échéances ; ses dettes futures sont lourdes et elle veut négocier avec ses créanciers avant que la situation ne se dégrade. (B) « Fonderie du Centre » ne paie plus ses fournisseurs échus, mais son carnet de commandes est plein

et son outil est sain. (C) « Papeterie Réunie » ne paie plus, n'a plus de commandes et son matériel est obsolète. Pour chacune, indique la voie de l'Acte qui correspond à sa situation et justifie en une phrase, en mobilisant le critère décisif.

**✔ Corrigé**
(A) Règlement préventif : la difficulté est sérieuse mais il n'y a pas cessation des paiements — l'entreprise paie encore ce qui est échu ; la voie préventive est précisément faite pour négocier avant la rupture. (B) Redressement judiciaire : la cessation des paiements est présente (les fournisseurs échus ne sont plus payés), mais l'entreprise paraît redressable — carnet de commandes et outil sains ; le plan est la voie adaptée. (C) Liquidation des biens : cessation des paiements et situation irrémédiablement compromise — plus de marché, outil sans valeur d'exploitation ; prolonger n'aurait pas de sens, il faut réaliser l'actif et distribuer. Le critère décisif combine donc toujours deux questions : l'entreprise paie-t-elle encore ce qui est exigible, et peut-elle raisonnablement vivre demain ? Raisonnement pédagogique sur une entreprise fictive — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

## Leçon 2 — Les conditions d'ouverture : la cessation des paiements

La cessation des paiements est la clé de voûte du système : elle commande l'ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens, et c'est son absence qui ouvre la voie préventive. Sa définition est un test de liquidité, et non un test de solvabilité comptable : le débiteur est en cessation des paiements lorsqu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Tout le raisonnement tient dans la comparaison de ces deux masses, à un moment donné : ce que l'entreprise doit payer maintenant, et ce qu'elle peut mobiliser maintenant pour payer.

Il faut donc qualifier chaque terme avec soin. Le passif exigible réunit les dettes arrivées à échéance et non payées : factures fournisseurs échues, salaires dus, loyers échus, échéances de crédit tombées. Les dettes non encore échues n'y entrent pas, même si elles sont énormes — elles relèvent du diagnostic de viabilité, pas du test. L'actif disponible, symétriquement, ne comprend que ce qui peut être converti en paiement immédiatement ou presque : la caisse, les disponibilités bancaires, les créances elles-mêmes exigibles et recouvrables. Un immeuble ou un stock peuvent valoir une fortune au bilan : ils ne sont pas « disponibles », car on ne paie pas un salaire avec un mur.

Ce test explique des situations en apparence paradoxales. Une entreprise peut être en cessation des paiements tout en étant « riche » sur le papier — son patrimoine dépasse ses dettes, mais il est immobilisé. Inversement, une entreprise très endettée à long terme n'est pas en cessation des paiements tant qu'elle honore chaque échéance. Le cours DRO-L2-22 avait posé la notion ; l'approfondissement de Licence 3 tient en deux réflexes : dater la comparaison au jour du test, et ne retenir que des sommes effectivement exigibles d'un côté, effectivement mobilisables de l'autre. Les contestations naissent presque toujours d'une qualification hâtive de l'un des deux

termes.

**L'essentiel**
Cessation des paiements = passif exigible (dettes échues et impayées) supérieur à l'actif disponible (liquidités et créances immédiatement mobilisables). C'est un test de trésorerie, pas un test de bilan : on peut être riche en immeubles et en cessation des paiements.

## Exemple — Test de cessation des paiements — « Négoce du Fleuve », entreprise fictive (données d'exercice)

```
DOSSIER D'EXERCICE — « NÉGOCE DU FLEUVE » (entreprise fictive)
Commerce de produits secs. Test mené au jour J.

ACTIF DISPONIBLE
Caisse ........................... 800 000 F
Disponibilités à la banque ........ 1 700 000 F
Créances clients échues ........... 2 500 000 F
TOTAL DISPONIBLE .................. 5 000 000 F

PASSIF EXIGIBLE (dû et impayé au jour J)
Fournisseurs échus ................ 4 200 000 F
Salaires dus ...................... 1 300 000 F
Loyers échus ...................... 900 000 F
Échéance bancaire échue ........... 1 600 000 F
TOTAL EXIGIBLE .................... 8 000 000 F

COMPARAISON : 8 000 000 > 5 000 000 → écart 3 000 000 F
CONCLUSION D'ÉCOLE : cessation des paiements caractérisée.

À NE PAS COMPTER dans le test : l'entrepôt (valeur élevée
mais non mobilisable tout de suite) et le stock (à vendre
d'abord) — ils prouvent une solvabilité, pas une liquidité.
```

## À retenir

- Le test compare deux masses au même moment : passif exigible contre actif disponible.
- Dettes non échues et biens non mobilisables restent hors du test, quelle que soit leur importance.
- Être en cessation des paiements n'est ni une faute ni une honte : c'est un état de trésorerie, qui déclenche une procédure.

## Exercice

« Quincaillerie Moderne », entreprise fictive, présente au jour du test : caisse 450 000 F ; banque 1 050 000 F ; créances clients échues 1 500 000 F ; un atelier estimé à une valeur très élevée ; fournisseurs échus impayés 2 100 000 F ; salaires dus 600 000 F ; échéance de crédit échue 900 000 F ; un emprunt important dont aucune échéance n'est encore tombée. Calcule l'actif disponible et le passif exigible, conclus sur la cessation des paiements et explique le rôle (ou l'absence de rôle) de l'atelier et de l'emprunt dans le test.

**✔ Corrigé**
Actif disponible : 450 000 + 1 050 000 + 1 500 000 = 3 000 000 F. Passif exigible : 2 100 000 + 600 000 + 900 000 = 3 600 000 F. Le passif exigible dépasse l'actif disponible de 600 000 F : la cessation des paiements est caractérisée. L'atelier, quelle que soit sa valeur, n'entre pas dans l'actif disponible : il n'est pas convertible en paiement immédiat. L'emprunt dont aucune échéance n'est tombée n'entre pas dans le passif exigible : seules comptent les dettes échues et impayées. Il pèsera sur le diagnostic de redressement (l'entreprise pourra-t-elle l'honorer demain ?), mais pas sur le test d'ouverture. Raisonnement pédagogique sur une entreprise fictive — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Leçon 3 — Le règlement préventif : procédure et effets

Le règlement préventif est la voie de l'anticipation. Il s'adresse au débiteur qui connaît des difficultés économiques ou financières sérieuses, sans être encore en cessation des paiements : l'entreprise paie encore ses échéances, mais elle voit venir le mur — un gros client perdu, un marché qui se contracte, un endettement dont les échéances futures dépassent ses forces. L'idée du législateur est simple : il vaut mieux négocier tôt, quand la confiance des créanciers existe encore, que d'attendre la rupture de trésorerie qui rendra tout accord plus coûteux pour tout le monde.

Le mécanisme central est le concordat préventif : une proposition d'apurement que le débiteur présente à ses créanciers — en substance, « voici ce que je peux payer, voici comment, acceptez une remise et un étalement plutôt que de précipiter ma chute ». La procédure est encadrée par la juridiction, qui désigne un expert chargé d'éclairer la situation et d'assister la recherche de l'accord ; ce n'est ni une négociation sauvage ni une faillite déguisée. Pendant la recherche de l'accord, les poursuites individuelles des créanciers concernés sont suspendues ou interdites en principe : ce « gel » protège le débiteur le temps de négocier, et il est la contrepartie de sa transparence sur sa situation réelle.

Si le concordat est conclu et homologué, il s'impose selon ses termes et l'entreprise poursuit son activité en l'exécutant ; s'il échoue ou s'il est ensuite mal exécuté, la situation retombe sous l'empire des voies curatives dès lors que la cessation des paiements survient. La leçon pratique est double. Pour le débiteur : la voie préventive suppose de la lucidité et des chiffres sincères — un concordat construit sur des prévisions fantaisistes ne fait que reculer la liquidation en l'aggravant. Pour le créancier : accepter une remise négociée tôt peut rapporter davantage qu'une créance intégrale sur une entreprise morte.

**L'essentiel**
Règlement préventif = traiter la difficulté AVANT la cessation des paiements, par un concordat négocié sous l'égide de la juridiction : remise et étalement contre suspension des poursuites et poursuite de l'activité.

## Exemple — Concordat préventif d'école — « Atelier Moderne du Textile », entreprise fictive

```
DOSSIER D'EXERCICE — « ATELIER MODERNE DU TEXTILE » (fictif)

ÉTAT AU JOUR DU TEST (pas de cessation des paiements)
Actif disponible : 1 200 000 + 2 300 000 + 2 500 000
= 6 000 000 F
Passif exigible : 2 800 000 + 900 000 + 800 000
= 4 500 000 F
→ l'entreprise paie encore ce qui est échu.

DIFFICULTÉ : dettes à échoir totalisant 10 000 000 F,
que les flux prévisibles ne couvriront pas.

PROPOSITION DE CONCORDAT PRÉVENTIF (d'école)
Dettes concernées ..... 10 000 000 F
Remise proposée (20 %) ..... - 2 000 000 F
Solde à apurer ..... 8 000 000 F
Étalement : 4 versements successifs de 2 000 000 F
4 × 2 000 000 = 8 000 000 F → plan bouclé.

EFFETS RECHERCHÉS : poursuites gelées pendant la
négociation ; si accord homologué, l'activité continue
et le concordat s'exécute selon ses termes.
```

## À retenir

- Condition d'identité du règlement préventif : difficulté sérieuse SANS cessation des paiements.
- Le concordat préventif combine classiquement remise (on paie moins) et étalement (on paie plus lentement).
- La suspension des poursuites pendant la négociation est la contrepartie de la transparence du débiteur.

## Exercice

« Menuiserie Avenir », entreprise fictive, paie encore toutes ses échéances mais vient de perdre le client qui représentait l'essentiel de son chiffre d'affaires ; ses dettes à échoir dépassent largement ses flux prévisibles. Son gérant hésite entre attendre, demander l'ouverture d'une liquidation des biens, ou solliciter un règlement préventif. Conseille-le en distinguant les conditions de chaque voie, puis dis ce que le concordat préventif pourrait contenir et quel effet protecteur il produirait pendant la négociation.

**✔ Corrigé**
Attendre est la plus mauvaise option : la trésorerie se dégradera jusqu'à la cessation des paiements, et la négociation deviendra plus dure. La liquidation suppose une cessation des paiements et une entreprise non redressable : ni l'une ni l'autre n'est établie — l'entreprise paie encore et peut survivre en se restructurant. Le règlement préventif est la voie adaptée : difficulté sérieuse démontrée (perte du client principal, dettes à échoir disproportionnées), absence de cessation des paiements. Le concordat pourrait proposer une remise partielle et un étalement des dettes, adossés à un plan de reconquête commerciale sincère. Pendant la recherche de l'accord, les poursuites individuelles des créanciers concernés sont en principe suspendues, ce qui donne à l'entreprise l'oxygène nécessaire pour négocier au lieu de payer en catastrophe. Raisonnement pédagogique sur une entreprise fictive — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Leçon 4 — Le redressement judiciaire : déroulement et plan de redressement

Le redressement judiciaire s'ouvre lorsque la cessation des paiements est constatée mais que l'entreprise n'apparaît pas irrémédiablement compromise. La décision d'ouverture, rendue par la juridiction compétente, produit immédiatement des effets structurants : les poursuites individuelles des créanciers antérieurs sont arrêtées, les créances devront être déclarées et vérifiées (leçon 6), et l'entreprise entre dans une phase d'observation. Pendant cette phase, l'activité se poursuit sous surveillance : on dresse le bilan économique et social de l'entreprise, on examine ses chances réelles de survie, et l'on prépare la solution.

Cette solution prend la forme d'un plan de redressement, dont le cœur est le concordat de redressement proposé aux créanciers. Le plan peut organiser la continuation de l'entreprise — avec un apurement du passif étalé et, le cas échéant, des remises consenties — ou la cession de l'entreprise ou d'une branche d'activité à un repreneur, dont le prix sert à désintéresser les créanciers. La crédibilité est la monnaie du plan : il doit démontrer, chiffres sobres à l'appui, que l'activité relancée dégagera de quoi honorer l'apurement promis, et que les créanciers y gagneront davantage que dans une liquidation immédiate. Les créanciers sont consultés sur ces propositions : leur adhésion, ou la décision de la juridiction, scelle le sort du projet.

Si aucun plan sérieux n'est possible, ou si le plan adopté n'est pas exécuté, le redressement se convertit en liquidation des biens : la procédure sait changer de voie, et c'est une de ses forces. Symétriquement, un plan bien exécuté restaure l'entreprise dans la plénitude de sa gestion et solde le passif selon les termes convenus. Pour l'étudiant, le point d'attention est le raisonnement en alternative : à chaque étape, la question n'est pas « l'entreprise mérite-t-elle de vivre ? » mais « une solution de continuation ou de cession crédible rapporte-t-elle plus aux créanciers — et préserve-t-elle plus de valeur — que la vente pièce par pièce ? »

**L'essentiel**
Redressement = cessation des paiements constatée + entreprise redressable. Observation, bilan, puis un plan (continuation ou cession) adossé à un concordat crédible ; à défaut de plan sérieux ou en cas d'échec, conversion en liquidation.

## Exemple — Plan de redressement d'école — « Plasturgie du Sud », entreprise fictive

```
DOSSIER D'EXERCICE — « PLASTURGIE DU SUD » (fictive)
Cessation des paiements constatée ; outil sain,
carnet de commandes réel : redressement ouvert.

PASSIF ADMIS APRÈS VÉRIFICATION ....... 24 000 000 F

PROJET DE PLAN (d'école)
Les créanciers consentent une remise globale
de 25 % → passif ramené à 18 000 000 F

RESSOURCES DU PLAN
Cession d'une branche non stratégique
(atelier annexe) ..................... 6 000 000 F
Flux de l'activité relancée, par étapes :
étape 1 : 3 500 000 F
étape 2 : 4 000 000 F
étape 3 : 4 500 000 F
total des flux ..................... 12 000 000 F
6 000 000 + 12 000 000 = 18 000 000 F → équilibré.

ALTERNATIVE COMPARÉE : une liquidation immédiate
rapporterait moins (vente forcée de l'outil) et
détruirait l'activité : le plan sert mieux la masse.
```

## À retenir

- La décision d'ouverture arrête les poursuites individuelles et ouvre la phase d'observation.
- Le plan vaut par sa crédibilité chiffrée : démontrer que la continuation ou la cession bat la liquidation.
- Le redressement n'est pas un couloir à sens unique : sans plan sérieux, il se convertit en liquidation.

## Exercice

« Imprimerie du Sahel », entreprise fictive en cessation des paiements, présente deux scénarios : (1) continuation avec un plan fondé sur des prévisions de commandes « espérées » d'un client qui n'a encore rien signé ; (2) cession de l'activité à un repreneur identifié, dont le prix couvrirait une part substantielle du passif. En tant que conseil des créanciers, explique quel scénario mérite d'être soutenu, quelles vérifications tu demandes avant de te prononcer, et ce qui se passera si aucun des deux n'est jugé sérieux.

**✔ Corrigé**
Le scénario (2) est, en l'état, le plus soutenable : il repose sur un repreneur identifié et un prix déterminé, donc sur des ressources vérifiables, là où le scénario (1) finance l'apurement par des commandes « espérées » sans engagement — la matière classique des plans qui échouent et se convertissent en liquidation tardive, au détriment de tous. Avant de se prononcer, il faut vérifier : la réalité et la solvabilité du repreneur, la fermeté de son offre, le montant du passif admis après vérification des créances, et la comparaison chiffrée entre le prix de cession net et ce que rapporterait la vente séparée des actifs. Si aucun scénario n'est sérieux, la juridiction convertit le redressement en liquidation des biens : la procédure ne prolonge pas une entreprise sans avenir. Raisonnement pédagogique sur une entreprise fictive — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Leçon 5 — La liquidation des biens : réalisation de l'actif et distribution

La liquidation des biens est la voie de sortie ordonnée : l'entreprise, en cessation des paiements et sans perspective sérieuse de redressement, cesse son activité et son patrimoine est converti en argent pour être réparti entre les créanciers. Le jugement qui l'ouvre dessaisit le débiteur de l'administration de ses biens : c'est le syndic (leçon 7) qui prend la main, dresse l'inventaire, recouvre les créances de l'entreprise sur ses propres clients, et réalise l'actif — vente du stock, du matériel, des immeubles, selon des formes qui garantissent la publicité et la concurrence entre acheteurs, donc le meilleur prix possible pour la masse.

La réalisation achevée, vient la distribution : l'ordre dans lequel les créanciers sont payés est le cœur technique de la matière, et il prolonge directement le cours DRO-L3-02 sur les sûretés. Les créanciers munis de garanties efficaces sont servis selon la force de leur sûreté sur le bien qu'elle grève ; des créances que la loi protège spécialement, comme celles des salariés, bénéficient d'un traitement préférentiel ; les frais utiles de la procédure sont prélevés pour que la machine puisse fonctionner ; et les créanciers ordinaires, dits chirographaires, se partagent ce qui reste au prorata de leurs créances admises — chacun reçoit donc la même fraction de ce qui lui est dû, et non le même montant.

Dans les dossiers réels, le reste à distribuer couvre rarement toutes les créances : le dividende des créanciers ordinaires est souvent une fraction de leur créance, et c'est précisément pour cela que les mécanismes de prévention des leçons 3 et 4 existent. À l'issue de la distribution, la procédure est clôturée et la personne morale dissoute s'éteint. L'étudiant retiendra la discipline du calcul : toute distribution se présente comme une cascade où chaque étape doit être justifiée — quel montant entre, quelle règle de préférence s'applique, quel solde passe à l'étape suivante. C'est cette discipline qu'entraîne l'exemple ci-dessous, construit — comme toujours dans ce cours — sous une règle d'école écrite, et non comme le rappel d'un ordre légal que seuls les textes en vigueur peuvent donner.

**L'essentiel**
Liquidation = réaliser l'actif (tout vendre au mieux), puis distribuer en cascade : les garanties et les préférences d'abord selon leur force, les frais de la procédure prélevés, et les créanciers ordinaires payés au prorata du reliquat.

## Exemple — Distribution de liquidation sous règle d'école — « Menuiserie Générale du Centre », entreprise fictive

```
DOSSIER D'EXERCICE — « MENUISERIE GÉNÉRALE DU CENTRE »
(entreprise fictive)

ACTIF RÉALISÉ (ventes achevées)
Stock ............................ 3 000 000 F
Matériel ......................... 4 500 000 F
Créances recouvrées ............... 2 000 000 F
Immeuble-atelier .................. 6 500 000 F
TOTAL ............................ 16 000 000 F

RÈGLE D'ÉCOLE DE LA DISTRIBUTION (énoncée, fictive) :
Étape 1 — le créancier garanti par l'immeuble est payé
par préférence sur son prix : créance 5 000 000 F,
prix 6 500 000 F → payé 5 000 000, surplus à la masse.
Étape 2 — frais de la procédure : 1 000 000 F.
Étape 3 — créances salariales privilégiées d'école :
2 400 000 F.
Étape 4 — créanciers ordinaires au prorata du reliquat.

CASCADE : 16 000 000 − 5 000 000 = 11 000 000
− 1 000 000 (frais) = 10 000 000
− 2 400 000 (salaires) = 7 600 000
Ordinaires admis : 19 000 000 → 7 600 000 / 19 000 000
= 40 % → chaque créancier ordinaire reçoit 0,40 F
par franc de créance admise.
CONTRÔLE : 5 000 000 + 1 000 000 + 2 400 000 + 7 600 000
= 16 000 000 F → distribution bouclée.
```

## À retenir

- Dessaisissement : dès l'ouverture de la liquidation, c'est le syndic qui administre et réalise les biens.
- La distribution est une cascade : chaque préférence prélevée doit pouvoir être justifiée avant de passer au rang suivant.
- Au prorata ne veut pas dire « parts égales » : chacun reçoit la même proportion de sa propre créance admise.

## Exercice

Dans une liquidation fictive, l'actif réalisé s'élève à 8 000 000 F. La règle d'école énoncée est la suivante : frais de procédure 500 000 F ; créances salariales privilégiées d'école 1 500 000 F ; reliquat aux créanciers ordinaires au prorata. Les créances ordinaires admises totalisent 12 000 000 F. Construis la cascade complète, donne le dividende en centimes par franc, et précise ce que reçoit un fournisseur

ordinaire admis pour 900 000 F.

**✔ Corrigé**
Cascade : 8 000 000 − 500 000 (frais) = 7 500 000 ; 7 500 000 − 1 500 000 (salaires privilégiés d'école) = 6 000 000 pour les créanciers ordinaires. Dividende : 6 000 000 / 12 000 000 = 50 %, soit 0,50 F par franc de créance admise. Le fournisseur admis pour 900 000 F reçoit donc 900 000 × 0,50 = 450 000 F. Contrôle de bouclage : 500 000 + 1 500 000 + 6 000 000 = 8 000 000 F, exactement l'actif réalisé. Raisonnement pédagogique sur une entreprise fictive — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Leçon 6 — Le sort des créanciers et des contrats en cours

L'ouverture d'une procédure collective change profondément la situation des créanciers, et d'abord par un principe d'égalité organisée : les poursuites individuelles sont arrêtées, nul ne peut plus se faire payer seul ni saisir seul un bien du débiteur. Pour être pris en compte, chaque créancier doit déclarer sa créance : il fait connaître son identité, le montant réclamé et les pièces qui l'établissent. La déclaration est ensuite vérifiée — par le syndic, avec le débiteur, sous le contrôle du juge-commissaire — car la masse ne doit payer que des créances réelles et exactement mesurées : créance contestée, doublon, montant gonflé, tout est passé au crible avant l'admission définitive ou le rejet.

Toutes les créances ne naissent pas au même moment, et la distinction entre créances antérieures et créances postérieures à l'ouverture est l'une des charnières de la matière. Les créances antérieures sont gelées dans la procédure : déclarées, vérifiées, puis traitées selon le plan ou la distribution. Les créances nées après l'ouverture pour les besoins de la poursuite de l'activité — le fournisseur qui continue de livrer pendant l'observation, par exemple — sont la condition même du redressement : qui accepterait de travailler pour une entreprise en procédure s'il devait attendre la fin pour être payé ? Le système les traite donc avec une faveur qui sécurise la continuation, et c'est un point que l'exemple de la leçon illustre en chiffres d'école.

Reste le sort des contrats en cours : bail de l'atelier, contrat de fourniture, contrat de maintenance… L'ouverture de la procédure ne les résilie pas automatiquement — ce serait détruire la valeur que la procédure cherche à sauver, car une entreprise sans local ni fournisseurs ne vaut plus rien. Le mécanisme général est celui d'une option : la continuation du contrat peut être exigée lorsque l'activité en a besoin, aux conditions convenues, tandis que les contrats devenus inutiles ne sont pas poursuivis. Le cocontractant n'est pas désarmé pour autant : il peut demander à être fixé sur le sort de son contrat et être protégé pour la période postérieure à l'ouverture. Retenir la règle de lecture : procédure collective ne rime ni avec disparition automatique des contrats, ni avec leur maintien aveugle — avec un tri raisonné, contrat par contrat, au service de la solution choisie.

**L'essentiel**
Créanciers : poursuites arrêtées, créances à déclarer puis à vérifier avant admission ; les créances nées pour la continuation de l'activité sont favorisées car elles rendent le redressement possible. Contrats en cours : pas de résiliation automatique, mais un tri — continuation si l'activité en a besoin.

## Exemple — Déclaration, vérification et contrats — « Distribution Alimentaire Réunie », entreprise fictive (redressement)

```
DOSSIER D'EXERCICE — « DISTRIBUTION ALIMENTAIRE RÉUNIE »
(entreprise fictive, en redressement judiciaire)

CRÉANCES DÉCLARÉES → VÉRIFICATION → ADMISSION
Fournisseur A : déclarée 4 800 000 F, pièces complètes
→ admise 4 800 000 F
Banque B : déclarée 7 500 000 F ; la vérification
retranche 500 000 F contestés et non justifiés
→ admise 7 000 000 F
Fournisseur C : déclarée 2 300 000 F ; une facture
comptée deux fois (500 000 F) est détectée
→ admise 1 800 000 F
TOTAL ADMIS : 4 800 000 + 7 000 000 + 1 800 000
= 13 600 000 F

CONTRATS EN COURS — LE TRI RAISONNÉ
Bail de l'entrepôt : CONTINUATION — sans lui,
l'activité relancée n'a plus de base logistique.
Maintenance d'un parc de véhicules cédé par le plan :
NON-CONTINUATION — le parc n'appartient plus à
l'entreprise, le contrat n'a plus d'objet utile.

Leçon du dossier : la vérification a retiré des
montants déclarés, jamais ajouté — elle protège la
masse contre les créances inexactes.
```

## À retenir

- Déclarer ne suffit pas : la créance doit être vérifiée, et seule la créance admise donne des droits dans la procédure.
- La vérification protège la masse : chaque franc admis à tort serait un franc pris aux créanciers légitimes.
- Les contrats en cours font l'objet d'un tri : on continue ce qui sert l'activité sauvée, on laisse ce qui n'a plus d'objet.

## Exercice

Trois affirmations circulent dans un dossier fictif de redressement. Tranche chacune d'elles en la corrigeant au besoin : (1) « Le bailleur de l'atelier peut résilier le bail au seul motif que la procédure est ouverte, et partir avant toute décision. » (2) « Un fournisseur qui a déclaré 3 000 000 F mais dont les pièces n'en justifient que 2 200 000 F sera admis pour 3 000 000 F, car c'est lui qui connaît sa créance. » (3) « Un

réparateur intervenu, à la demande du syndic, après l'ouverture pour maintenir les machines en état n'aura aucun traitement particulier. »

**✔ Corrigé**
(1) Faux : l'ouverture de la procédure ne résilie pas automatiquement les contrats en cours ; le bail nécessaire à l'activité peut être continué, et le bailleur dispose de voies pour être fixé sur le sort du contrat, non d'un pouvoir de rupture unilatérale du seul fait de l'ouverture. (2) Faux : la déclaration est soumise à vérification ; la créance ne sera admise que pour la part justifiée, soit 2 200 000 F, les 800 000 F non établis ne pouvant pas peser sur la masse au détriment des autres créanciers. (3) Faux : les créances nées après l'ouverture pour les besoins de la poursuite de l'activité bénéficient d'un traitement favorable, précisément pour que des prestataires acceptent d'intervenir ; ce réparateur relève de cette logique et non du sort commun des créances antérieures. Raisonnement pédagogique sur une entreprise fictive — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

## Leçon 7 — Les organes de la procédure : juge-commissaire, syndic, contrôleurs

Une procédure collective est une machine à plusieurs mains, et sa qualité dépend de la clarté des rôles. Au centre, la juridiction compétente ouvre la procédure, choisit la voie, adopte ou refuse le plan et clôture : elle est l'arbitre de la légalité de l'ensemble. Mais un tribunal ne gère pas au quotidien la trésorerie, les déclarations de créances ou les ventes d'actifs d'une entreprise : il lui faut des auxiliaires spécialisés, qui sont les véritables opérateurs du dossier. Retenir d'abord ceci : aucun de ces organes n'agit pour son propre compte — chacun exerce une fonction définie, sous contrôle, et peut répondre de ses manquements (leçon 8 et DRO-L2-25).

Le juge-commissaire est un juge de la juridiction, désigné pour suivre le dossier au plus près : il surveille le déroulement de la procédure, autorise ou refuse certains actes importants, et tranche les contestations qui naissent en route — en particulier celles qui portent sur l'admission des créances. Le syndic est le praticien de la procédure : mandataire de justice, il représente la masse des créanciers et, selon la voie ouverte, assiste ou surveille le débiteur en redressement, reçoit et vérifie les déclarations de créances, puis, en liquidation, administre et réalise l'actif avant de proposer la distribution. Au règlement préventif, un expert éclaire de la même manière la recherche du concordat. Les professions exactes et les modes de désignation varient dans leur organisation, mais la fonction, elle, est constante : un opérateur indépendant entre le débiteur et les créanciers.

Les contrôleurs, enfin, sont la voix des créanciers à l'intérieur de la machine : des créanciers désignés pour suivre la procédure, être informés, donner leur avis sur les moments importants — le plan, les cessions — et alerter la juridiction s'ils relèvent une anomalie. Leur présence corrige une asymétrie naturelle : sans eux, les créanciers ne connaîtraient le dossier qu'à son ouverture et à sa clôture. L'organigramme fonctionnel de l'exemple ci-dessous assemble ces rôles sur un dossier unique : c'est la grille de lecture à appliquer à toute décision de procédure — qui propose, qui autorise, qui contrôle, qui peut contester.

**L'essentiel**
Trois familles d'organes : la juridiction décide et tranche en dernier ressort ; le juge-commissaire suit et autorise au fil de l'eau ; le syndic opère (vérifie, administre, réalise, propose) ; les contrôleurs informent et alertent au nom des créanciers.

## Exemple — Organigramme fonctionnel d'école sur un dossier fictif de liquidation

```
DOSSIER D'EXERCICE — ORGANES EN RÔLES (liquidation fictive)

LA JURIDICTION
ouvre la procédure, tranche les recours,
homologue les étapes décisives, prononce la clôture.
| désigne et contrôle
▼
LE JUGE-COMMISSAIRE
suit le dossier, autorise les actes sensibles,
tranche les contestations d'admission des créances.
| surveille l'exécution
▼
LE SYNDIC
reçoit et vérifie les déclarations de créances,
dresse l'inventaire, recouvre les créances clients,
vend l'actif, propose la distribution.
▲ rend compte et reçoit les avis
|
LES CONTRÔLEURS (créanciers désignés)
sont informés, donnent leur avis sur les ventes
et la distribution, alertent en cas d'anomalie.

LE DÉBITEUR (dessaisi en liquidation)
remet les documents et les biens, répond aux
demandes du syndic, ne peut plus engager le patrimoine.
```

## À retenir

- Le syndic représente la masse : il ne défend ni le débiteur seul, ni un créancier seul, mais l'intérêt collectif du dossier.
- Le juge-commissaire est le juge de proximité de la procédure : autorisations et contestations passent par lui.
- Les contrôleurs sont le canal d'information des créanciers pendant la procédure, pas seulement à son terme.

## Exercice

Dans une liquidation fictive, quatre situations se présentent. Attribue chacune à l'organe compétent et justifie : (1) un créancier conteste le rejet partiel de sa créance après vérification ; (2) il faut vendre le stock périssable sans attendre, au meilleur prix ; (3) les créanciers veulent être entendus sur le prix de vente de l'entrepôt avant qu'elle soit autorisée ; (4) le débiteur a conservé par-devers lui la comptabilité et refuse de la remettre.

**✔ Corrigé**
(1) Le juge-commissaire : les contestations sur l'admission des créances relèvent du juge du dossier, qui tranche après vérification menée par le syndic. (2) Le syndic réalise l'actif — c'est son rôle d'opérateur — sous le contrôle du juge-commissaire, dont l'autorisation peut être requise pour les actes sensibles ; l'urgence d'un stock périssable illustre pourquoi la procédure a besoin d'un juge de proximité plutôt que de la juridiction en formation pleine. (3) Les contrôleurs : ils sont le canal par lequel les créanciers sont informés et donnent leur avis sur les étapes importantes, comme la vente du principal actif. (4) Le syndic d'abord, qui doit obtenir la remise des documents pour administrer la masse ; en cas de refus persistant, la juridiction et le juge-commissaire disposent des moyens de contrainte de la procédure, et le comportement du débiteur pourra être examiné au titre des responsabilités de la leçon 8. Raisonnement pédagogique sur une entreprise fictive — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Leçon 8 — Les sanctions et la responsabilité des dirigeants (aperçu)

Tout le système des procédures collectives repose sur une promesse faite aux honnêtes gens : le débiteur malheureux mais de bonne foi sera traité avec humanité, et l'échec d'entreprise n'est pas un délit. Mais cette promesse a un revers nécessaire : le dirigeant qui a fauté — gestion désastreuse dissimulée, patrimoine social confondu avec le sien, actifs soustraits aux créanciers — ne peut pas s'abriter derrière la procédure qu'il a rendue nécessaire. L'aperçu de cette leçon classe les réponses par nature, sans jamais les détailler disposition par disposition : il s'agit de comprendre la gradation des logiques, que les cours DRO-L3-01 (responsabilité des dirigeants de sociétés) et DRO-L2-25 (responsabilités des professionnels) complètent.

La première famille est patrimoniale : la responsabilité civile des dirigeants. Lorsqu'une faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif — l'entreprise vaut moins que ses dettes — une action peut tendre à faire supporter aux dirigeants fautifs tout ou partie de ce manque : l'idée est de reconstituer, sur leur patrimoine personnel, ce que leur faute a fait perdre à la masse. S'y ajoutent, dans la logique des sociétés, les mécanismes d'extension de la procédure au dirigeant qui a traité le patrimoine social comme le sien : la frontière entre la société et la personne s'efface lorsque la personne l'a elle-même effacée. Ces actions supposent toujours une faute caractérisée et un lien avec le préjudice de la masse : ni l'échec seul, ni une erreur de gestion ordinaire ne suffisent.

La deuxième famille est personnelle et professionnelle : la faillite personnelle, catégorie de sanction qui frappe le dirigeant fautif dans sa capacité même d'exercer — interdictions de gérer ou de diriger qui protègent le marché contre la répétition des mêmes comportements. La troisième famille est pénale : la banqueroute, nommée ici comme une catégorie qui réprime les comportements les plus graves — ceux qui relèvent de la fraude au préjudice des créanciers — et qui se distingue ainsi nettement des simples fautes de gestion. Le cours n'en dira pas davantage : ni le détail des comportements réprimés, ni aucune peine ne sont affirmés ici, car seuls les textes en

vigueur les définissent. Retenir la boussole : plus le comportement s'éloigne de la bonne foi et se rapproche de la fraude, plus la réponse monte en intensité — de l'argent, à l'interdiction d'exercer, à la sanction pénale.

**L'essentiel**
Trois familles graduées : responsabilité civile (réparer, sur son patrimoine, le manque causé par sa faute de gestion) ; faillite personnelle (être écarté de la gestion d'entreprise) ; banqueroute (la catégorie pénale réservée aux comportements frauduleux). L'échec honnête, lui, n'est sanctionné par aucune des trois.

## Exemple — Grille d'école des conduites — trois dirigeants fictifs classés par gravité

```
GRILLE D'EXERCICE — CONDUITES FICTIVES, GRAVITÉ D'ÉCOLE

CONDUITE 1 — « Comptabilité en retard »
Un gérant débordé tient ses livres avec retard et
désordre, sans dissimulation ni profit personnel.
→ Gravité d'école : FAIBLE.
→ Réponse discutée : redressement de la gestion,
responsabilité civile seulement si une faute et
un préjudice de la masse sont démontrés.

CONDUITE 2 — « Pertes dissimulées »
Un dirigeant poursuit une activité déficitaire en
cachant les pertes aux associés et aux créanciers.
→ Gravité d'école : MOYENNE À FORTE.
→ Réponses discutées : faute de gestion → action en
comblement du passif ; faillite personnelle en
catégorie envisageable.

CONDUITE 3 — « Actifs soustraits »
Un dirigeant fait sortir des biens de la société à
son profit alors que les créanciers ne sont pas payés.
→ Gravité d'école : MAXIMALE.
→ Réponses discutées : comblement du passif,
faillite personnelle, et banqueroute comme
catégorie pénale en principe (textes en vigueur
seuls compétents pour la définir).
```

## À retenir

- Pas de sanction sans faute : l'échec d'une entreprise honnêtement gérée n'entraîne ni comblement, ni interdiction, ni poursuite.
- Le comblement du passif exige une faute de gestion ET une insuffisance d'actif à laquelle elle a contribué.
- La gradation des réponses suit la gravité : faute de gestion, puis atteinte à la capacité de gérer, puis fraude pénale en catégorie.

## Exercice

Classe les trois comportements fictifs suivants dans la grille de la leçon et annonce, pour chacun, la ou les familles de réponses discutables : (A) une dirigeante dont

l'entreprise, saine mais frappée par la perte brutale de son unique client, ouvre la procédure et coopère pleinement ; (B) un dirigeant qui, sachant l'entreprise en cessation des paiements, règle intégralement un créancier ami en laissant tous les autres impayés, pour se ménager ses services futurs ; (C) un dirigeant qui paie avec la caisse sociale des dépenses purement personnelles pendant que les salaires restent dus.

**✔ Corrigé**
(A) Aucune famille : échec sans faute — la procédure remplira son office (redressement ou liquidation) sans sanction personnelle ; c'est exactement le cas que le système veut protéger pour encourager les dirigeants à ouvrir la procédure tôt. (B) Comportement fautif caractérisé : payer un créancier en connaissance de la cessation des paiements rompt l'égalité que la procédure organise ; la somme pourra être rapportée à la masse dans la logique des actes de la période suspecte (notion : les actes accomplis alors que l'entreprise était déjà en cessation peuvent être remis en cause), et la faute de gestion fonde la discussion du comblement et de la faillite personnelle en catégories. (C) Confusion des patrimoines et usage des fonds sociaux à des fins personnelles : la réponse patrimoniale (comblement, voire extension) est au premier plan, la faillite personnelle est discutable, et la qualification pénale en catégorie de banqueroute relèverait des textes en vigueur et du juge répressif — le cours s'arrête à cette frontière. Raisonnement pédagogique sur une entreprise fictive — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Travaux dirigés (TD)

## TD 1 — Diagnostic complet et choix de la voie — « Toitures & Fils »

« Toitures & Fils », entreprise fictive de couverture, présente au jour de l'examen de son dossier : caisse 500 000 F ; banque 1 200 000 F ; créances clients échues et recouvrables 1 800 000 F ; fournisseurs échus impayés 3 000 000 F ; salaires dus 750 000 F ; échéance de crédit échue 1 500 000 F. Son carnet de commandes est garni pour plusieurs chantiers signés, son matériel est en bon état, et sa difficulté vient d'un chantier impayé par un gros client. 1) Mène le test de cessation des paiements. 2) Choisis la voie adaptée entre règlement préventif, redressement judiciaire et liquidation des biens, en écartant expressément les deux autres. 3) Explique ce qui changerait au diagnostic si le carnet de commandes était vide.

**✔ Corrigé du TD 1**
1) Actif disponible : 500 000 + 1 200 000 + 1 800 000 = 3 500 000 F. Passif exigible : 3 000 000 + 750 000 + 1 500 000 = 5 250 000 F. Écart : 1 750 000 F de passif exigible non couvert — la cessation des paiements est caractérisée, le chantier impayé expliquant la rupture de trésorerie sans pour autant la faire disparaître. 2) Le règlement préventif est écarté : il suppose l'absence de cessation des paiements. La liquidation est écartée : l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise — activité réelle, commandes signées, outil sain ; sa valeur d'exploitation dépasse ce que rapporterait une vente d'actifs. La voie adaptée est donc le redressement judiciaire, avec un plan fondé sur l'exécution des chantiers signés et, si elle est recouvrable, la créance sur le gros client. 3) Carnet vide, le diagnostic basculerait : sans perspective d'activité, aucun plan de continuation crédible ne peut être construit, et la liquidation des biens deviendrait la voie de la sortie ordonnée. Raisonnement pédagogique sur une entreprise fictive — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

### TD 2 — Distribution de liquidation pas à pas — « Imprimerie Horizon »

La liquidation fictive de « Imprimerie Horizon » a réalisé un actif total de 9 000 000 F, dont la vente d'une machine pour 3 000 000 F. Un créancier gagiste d'école est titulaire, sur cette machine, d'une créance de 2 700 000 F. La règle d'école énoncée pour la distribution est : étape 1, le gagiste est payé par préférence sur le prix de la machine, le surplus revenant à la masse ; étape 2, frais de procédure 600 000 F ; étape 3, créances salariales privilégiées d'école 1 800 000 F ; étape 4, créanciers ordinaires au prorata du reliquat. Les créances ordinaires admises totalisent 7 800 000 F. Construis toute la distribution, donne le dividende des créanciers ordinaires et le montant reçu par un créancier ordinaire admis pour 1 300 000 F, puis boucle le contrôle.

**✔ Corrigé du TD 2**
Étape 1 : le gagiste reçoit 2 700 000 F sur le prix de la machine (3 000 000 F) ; le surplus de 300 000 F rejoint la masse. Masse commune après l'étape 1 : 9 000 000 − 2 700 000 = 6 300 000 F. Étape 2 : frais 600 000 F → solde 5 700 000 F. Étape 3 : salaires privilégiés d'école 1 800 000 F → solde 3 900 000 F. Étape 4 : dividende ordinaire = 3 900 000 / 7 800 000 = 50 %, soit 0,50 F par franc admis ; le créancier admis pour 1 300 000 F reçoit donc 650 000 F. Contrôle de bouclage : 2 700 000 + 600 000 + 1 800 000 + 3 900 000 = 9 000 000 F, exactement l'actif réalisé : la distribution est complète et rien ne s'est perdu en route. Raisonnement pédagogique sur une entreprise fictive — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

## Travaux pratiques (TP)

### TP 1 — Monter le dossier d'ouverture d'une entreprise fictive, de bout en bout

« Boutique Élégance Mode », commerce fictif de prêt-à-porter, te consulte avec les éléments suivants : caisse 300 000 F ; banque 600 000 F ; créances clients échues 1 000 000 F ; fournisseurs échus impayés 2 900 000 F ; salaires dus 800 000 F ; loyers échus 1 000 000 F ; un bail de boutique en cours, un contrat d'exclusivité avec un fournisseur de tissus, une boutique située dans une rue commerçante et un stock de saison renouvelée estimé intéressant à la revente. Produis le dossier complet : (1) le test de cessation des paiements chiffré ; (2) la voie proposée et sa justification, en écartant les deux autres ; (3) l'organigramme des organes qui interviendront et leur rôle sur CE dossier ; (4) la liste des points de vigilance pour la vérification des créances et le tri des contrats en cours.

**✔ Attendus du TP 1**
(1) Actif disponible : 300 000 + 600 000 + 1 000 000 = 1 900 000 F. Passif exigible : 2 900 000 + 800 000 + 1 000 000 = 4 700 000 F. Écart de 2 800 000 F : la cessation des paiements est caractérisée. (2) Le règlement préventif est écarté (cessation des paiements présente). Entre redressement et liquidation, le dossier plaide pour tenter le redressement : l'emplacement commercial et le stock de saison donnent à l'activité une valeur de continuation ou de cession supérieure à une vente dispersée — mais le corrigé attend que l'étudiant pose la condition de crédibilité : un plan n'est sérieux que si les flux ou un repreneur le financent ; à défaut, la conversion en liquidation reste l'issue écrite dans la procédure elle-même. (3) La juridiction ouvre et choisit la voie ; le juge-commissaire suit, autorise les actes sensibles et tranche les contestations d'admission ; le syndic reçoit et vérifie les déclarations, surveille ou assiste la gérante selon la voie, et préparerait la réalisation si la liquidation survient ; les contrôleurs informent les créanciers et donnent leur avis sur le plan ou la cession. (4) Vigilances : n'admettre que des créances justifiées (attention aux doubles facturations entre les loyers et les fournisseurs) ; dater chaque créance par rapport à l'ouverture ; pour les contrats, le bail de la boutique en rue commerçante est un actif de fait — continuation à examiner en priorité — tandis que l'exclusivité tissus ne se justifie que si la continuation ou la cession l'exploite. Raisonnement pédagogique sur une entreprise fictive — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Exercices corrigés supplémentaires

## Exercice 1

« Librairie du Savoir », entreprise fictive, présente : caisse 700 000 F ; banque 1 500 000 F ; créances clients échues 2 000 000 F ; fournisseurs échus impayés 2 600 000 F ; salaires dus 900 000 F ; loyers échus 700 000 F ; et un emprunt bancaire important dont les échéances ne sont pas encore arrivées. Le gérant affirme : « Mon passif total dépasse mon actif disponible, je suis donc en cessation des paiements. » Mène le test correctement et réponds à son affirmation.

**✔ Corrigé**
Actif disponible : 700 000 + 1 500 000 + 2 000 000 = 4 200 000 F. Passif exigible : 2 600 000 + 900 000 + 700 000 = 4 200 000 F. Les deux masses sont exactement égales : l'entreprise peut faire face, au franc près, à tout ce qui est exigible — l'impossibilité qui définit la cessation des paiements n'est donc pas caractérisée. L'affirmation du gérant est inexacte pour deux raisons : le test ne compare pas le « passif total » mais le seul passif exigible, et l'emprunt dont les échéances ne sont pas arrivées reste hors du test. En revanche, la situation est à la limite exacte : la moindre échéance nouvelle impayée fera basculer le test, et c'est précisément le moment d'envisager la voie préventive tant que la cessation n'est pas survenue. Raisonnement pédagogique sur une entreprise fictive — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

## Exercice 2

« Transport Réuni », entreprise fictive en redressement, a un passif admis de 15 000 000 F. Le projet de plan d'école propose : une remise consentie par les créanciers d'un tiers du passif ; un apurement du solde financé par les flux de l'activité (7 000 000 F) et par la cession d'un dépôt secondaire devenu inutile (3 000 000 F). Vérifie l'équilibre du plan et dis ce qu'il adviendrait si la cession du dépôt échouait sans autre ressource.

**✔ Corrigé**
Remise d'un tiers : 15 000 000 × 1/3 = 5 000 000 F abandonnés ; passif ramené à 10 000 000 F. Ressources : 7 000 000 + 3 000 000 = 10 000 000 F. Le plan est exactement équilibré : 10 000 000 de ressources pour 10 000 000 à apurer. Si la cession du dépôt échoue sans ressource de remplacement, le plan perd 3 000 000 F de financement et devient inexécutable en l'état : un plan non exécuté expose la procédure à la résolution du concordat et à la conversion du redressement en liquidation des biens. C'est pourquoi la crédibilité d'un plan se juge sur la solidité de chaque ressource annoncée, et non sur l'élégance de son équilibre arithmétique. Raisonnement pédagogique sur une entreprise fictive — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

## Exercice 3

Dans un redressement fictif, trois contrats en cours sont examinés : (1) le bail des locaux où l'activité sauvée doit continuer ; (2) un contrat de fourniture avec un fournisseur dont les produits ne correspondent plus à la gamme retenue par le plan, un fournisseur de substitution étant disponible ; (3) un contrat de maintenance du système informatique de facturation, indispensable au redémarrage. Pour chaque contrat, décide de la continuation ou de la non-continuation et motive par le mécanisme de la leçon 6.

**✔ Corrigé**
(1) Continuation : le bail porte le lieu même de l'activité que le plan entend sauver ; sans locaux, le plan s'effondre. (2) Non-continuation : le contrat ne sert plus l'activité redéfinie par le plan, et un fournisseur de substitution existe ; le tri des contrats en cours sert précisément à ne pas traîner les charges devenues inutiles — le cocontractant délaissé conserve ses droits à faire valoir dans la procédure pour la période antérieure. (3) Continuation : la facturation est une fonction vitale du redémarrage ; la maintenance qui la garantit fait partie des contrats dont l'activité a besoin, et le prestataire qui intervient pour la continuation relève du traitement favorable des créances nées pour la poursuite de l'activité. La règle de lecture est constante : on continue ce qui sert la solution choisie, on laisse ce qui n'a plus d'objet. Raisonnement pédagogique sur une entreprise fictive — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La finalité affichée par le nom même de l'Acte uniforme étudié dans ce cours est…

A) La punition des commerçants endettés

B) L'apurement du passif dans le cadre de procédures collectives

C) La suppression des dettes des entreprises

2. Une entreprise possède un immeuble de grande valeur mais aucune trésorerie, et ses factures échues restent impayées. Sa situation relève…

A) D'aucune procédure, puisqu'elle est solvable au bilan

B) D'une simple difficulté passagère sans qualification possible

C) De la cessation des paiements, si le passif exigible dépasse l'actif disponible

3. Le règlement préventif se distingue du redressement judiciaire parce qu'il…

A) Intervient avant la cessation des paiements, sur une difficulté sérieuse

B) Est réservé aux entreprises déjà liquidées

C) Supprime automatiquement toutes les dettes

4. Dans le test de cessation des paiements, une dette dont l'échéance n'est pas encore arrivée…

A) Compte double dans le passif exigible

B) N'entre pas dans le passif exigible

C) Annule l'actif disponible

5. Le cœur du plan de redressement est…

A) Une amende payée par le dirigeant

B) La fermeture immédiate de l'entreprise

C) Un concordat crédible : apurement financé par la continuation ou par une cession

6. Lorsqu'un créancier déclare sa créance dans la procédure, celle-ci…

A) Est vérifiée avant d'être admise ou rejetée

B) Est automatiquement admise pour le montant déclaré

C) Est payée immédiatement par le syndic

7. L'effet de l'ouverture de la procédure sur les contrats en cours est…

A) Leur résiliation automatique et immédiate

B) Un tri raisonné : continuation de ceux qui servent l'activité, abandon des autres

C) Leur prolongation obligatoire jusqu'à la fin de la procédure

8. Le syndic, dans une procédure collective, est…

A) Le défenseur personnel du débiteur

B) Un créancier comme les autres

C) L'opérateur de la procédure, qui représente la masse des créanciers

9. Les contrôleurs, dans la procédure, sont…

A) Des créanciers désignés pour suivre la procédure, être informés et alerter

B) Les comptables personnels du débiteur

C) Les acheteurs des biens liquidés

10. Un dirigeant honnête dont l'entreprise échoue sans faute de gestion encourt…

A) Automatiquement la banqueroute

B) Automatiquement le comblement du passif

C) Aucune de ces sanctions : pas de réponse personnelle sans faute caractérisée

## Corrigés du QCM

1. Réponse B — « Procédures collectives d'apurement du passif » : traiter ensemble les créanciers pour régler l'ensemble des dettes selon des règles communes.

2. Réponse C — Le test est un test de liquidité : l'immeuble n'est pas un actif disponible, et les dettes échues impayées forment le passif exigible.

3. Réponse A — Préventif = anticiper : difficulté sérieuse mais l'entreprise paie encore ce qui est exigible.

4. Réponse B — Seules les dettes échues et impayées forment le passif exigible ; les dettes à échoir relèvent du diagnostic de viabilité.

5. Réponse C — Le plan doit démontrer, chiffres sobres à l'appui, comment le passif admis sera apuré — et pourquoi cela vaut mieux qu'une liquidation.

6. Réponse A — Déclaration ≠ admission : la vérification protège la masse contre les créances inexactes ou gonflées.

7. Réponse B — Ni disparition automatique ni maintien aveugle : un examen contrat par contrat, au service de la solution choisie.

8. Réponse C — Il vérifie les créances, administre ou surveille, réalise l'actif en liquidation et propose la distribution — pour l'intérêt collectif du dossier.

9. Réponse A — Ils sont la voix des créanciers à l'intérieur de la procédure : information, avis, alerte.

10. Réponse C — Le système protège l'échec de bonne foi ; les réponses personnelles supposent une faute, graduée selon sa gravité.

# Résumé — les notions importantes

• L'Acte uniforme des procédures collectives organise, pour tout l'espace OHADA, trois voies graduées : règlement préventif, redressement judiciaire, liquidation des biens.

• La cessation des paiements est un test de liquidité : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

• Le règlement préventif traite la difficulté avant la cessation des paiements, par un concordat négocié sous l'égide de la juridiction, avec suspension des poursuites pendant la négociation.

• Le redressement judiciaire combine observation et plan — continuation ou cession — dont la crédibilité chiffrée décide du sort de l'entreprise ; à défaut, la conversion en liquidation s'ensuit.

• La liquidation réalise l'actif puis distribue en cascade : garanties et préférences selon leur force, frais prélevés, créanciers ordinaires payés au prorata du reliquat.

• Les créanciers déclarent leurs créances, qui sont vérifiées avant admission ; les contrats en cours font l'objet d'un tri raisonné, sans résiliation automatique.

• La procédure fonctionne par ses organes : la juridiction décide, le juge-commissaire suit et tranche les contestations, le syndic opère pour la masse, les contrôleurs informent et alertent.

• Les dirigeants fautifs répondent selon une gradation : responsabilité civile et comblement du passif, faillite personnelle, banqueroute comme catégorie pénale — jamais l'échec honnête seul.

# Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

## Leçon 1 — Découvrir les procédures collectives en 2 minutes

Chaîne : IFPPC Association · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une présentation très courte et claire de la logique des procédures collectives par l'institut français des praticiens de la matière : parfaite pour fixer, avant la leçon 1, l'idée du traitement collectif des créanciers. Le cadre présenté est celui du droit français : seuls les mécanismes généraux se transposent au droit OHADA étudié dans ce cours.

https://www.youtube.com/watch?v=T2oelMRM2mI

## Leçon 2 — La cessation de paiement

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 3

La chaîne de référence en droit OHADA explique la notion de cessation des paiements, clé d'ouverture du redressement et de la liquidation : passif exigible contre actif disponible. C'est le complément vidéo direct de la leçon 2 et de son test de liquidité.

https://www.youtube.com/watch?v=j5JOSTbvX9s

### Leçon 3 — Difficultés d'Entreprise : Comment anticiper et sauver votre activité ? (Prévention & Sauvegarde)

Chaîne : JurisTis · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une vidéo sur la prévention des difficultés et la logique de la sauvegarde : anticiper, alerter, négocier avant la rupture de trésorerie. Elle présente le droit français de la sauvegarde ; on la regardera comme l'analogie qui éclaire le règlement préventif OHADA de la leçon 3, non comme son exposé.

https://www.youtube.com/watch?v=h_eG2eKWbYA

### Leçon 4 — Entreprises en difficulté : la consultation des créanciers

Chaîne : Deloitte Société d'Avocats · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Deux avocates spécialistes expliquent comment les créanciers sont consultés sur un projet de plan, individuellement ou collectivement : le pendant pratique de la construction du concordat de redressement de la leçon 4. Le cadre est français ; les questions de méthode — crédibilité du plan, adhésion des créanciers — valent pour le raisonnement OHADA.

https://www.youtube.com/watch?v=JNQxFPelYTc

### Leçon 5 — La liquidation judiciaire, déroulement et conséquences

Chaîne : Ketty Leroux · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une avocate en droit des affaires décrit le déroulement concret d'une liquidation : ouverture, rôle des organes, déclaration des créances, réalisation des actifs. À regarder avec la leçon 5 pour visualiser la cascade — en gardant à l'esprit que le droit applicable au cours est l'Acte uniforme OHADA, et que les mécanismes seuls se comparent.

https://www.youtube.com/watch?v=rGaR_tOkuLY

## Sources et références

- L'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif — le texte de référence du cours, publié par l'OHADA et consultable dans sa version officielle sur ohada.org ainsi qu'au Journal officiel de l'OHADA.
- Le site officiel de l'OHADA (ohada.org) : textes uniformes en vigueur, jurisprudence de la Cour commune de justice et d'arbitrage, revues et actualités du droit des affaires dans l'espace OHADA.
- Les traités et manuels de droit des entreprises en difficulté et des procédures collectives dans l'espace OHADA, disponibles dans les bibliothèques universitaires : choisir l'édition la plus récente, la matière ayant été réformée.
- DRO-L2-22 — Entreprises en difficulté (Bibliothèque Universitaire IAM) : le cours d'introduction dont celui-ci est l'approfondissement ; y revenir pour les notions de base.

• DRO-L3-02 — Droit des sûretés OHADA (Bibliothèque Universitaire IAM) : les garanties des créanciers, dont le sort se décide dans les distributions des procédures collectives.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !